نظام رقم 95 - 03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يعدّل ويتمّم النّظام رقم 91 - 04 المؤرّخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصّادرات من المحروقات.

إنّ محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنّقد والقرض، لا سيّما المواد 44 الفقرة " ك" و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 86 - 14 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التّنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدّل المتمّم،

- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرّئاسيّة المؤرّخة في 19 شوّال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمّنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1411 الموافق أوّل يوليو سنة 1991 والمتضمّن تعيين الأعضاء الدّائمين والأعضاء الإضافيّين في مجلس النّقد والقرض،

- وبمقتضى النّظام رقم 91 - 04 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصّادرات من المحروقات،

- وبمقتضى النّظام رقم 92 - 04 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصّرف،

- وبناء على مداولة مجلس النّقد والقرض بتاريخ 6 مارس سنة 1995،

يصدر النّظام الآتي نصّه :

المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا النّظام المادّتين 3 و 7 من النّظام رقم 91 - 04 المؤرّخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصّادرات من المحروقات.

المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة 3 من النّظام رقم 91 - 04 المؤرّخ في 16 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه على النّحو الآتي :

" *المادّة 3* : تحصّل الإيرادات بالعملة الصّعبة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه فقط عن طريق حسابات بنك الجزائر، تفتح لدى مراسليه من البنوك الأجنبيّة.

غير أنّه يمكن إيداع إيرادات الصّادرات من المحروقات في حساب ضمان يفتح في الخارج بموجب قرار يتّخذه بنك الجزائر في إطار التّركيب الماليّ يقوّم نشاطات إنتاج المحروقات ونقلها وتحويلها.

يحدّد القرار المنصوص عليه في الفقرة السّابقة كيفيّات تسيير حساب الضّمان ويضبط شروط استعمال الأموال المودعة فيه ".

المادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادّة 7 من النّظام رقم 91 - 04 المؤرّخ في 16 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه على النّحو الآتي :

" *المادّة 7* : تودع الإيرادات الّتي يحصّلها بنك الجزائر على حساب الشّركات المصدّرة للمحروقات ولفائدتها بما يقابل قيمتها بالدّينار الجزائريّ لدى بنك الوطن باستثناء المبالغ الواجب استعمالها، عند الاقتضاء، في حساب الضّمان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادّة 3 أعلاه.

يحدّد مقابل القيمة بالدّينار الجزائريّ بتطبيق السّعر الجاري للعملة الصّعبة المعنيّة عند تاريخ قيمة تحصيل الإيرادات ".

حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995.

عبد الوهاب كرمان